Proli ìbilio irnnseundi ah Ordine frnlrnm Minorum S. Francisci de Observuniia, ad fralres Cappuccùios i.

Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam. · Latin

XXX.

Proli ìbilio irnnseundi ah Ordine frnlrnm

Minorum S. Francisci de Observuniia,

ad fralres Cappuccùios i.

Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

cans» hnim '"""""""""•

Pro ea quam praecipuam gerimuserga sanctum Franciscum devolione, illius la- niiliam universani paterno amore com- plectentes , ea sludcmus de medio tol- lere, quae dissidii inter ipsos religiosos, eius Uegulam sectantes, occasionem prae- bont, aut iis, qui, levitate animi, minus constantes persistunt in obedienlia cui se ipsos dicaverunt, ab ea se subtrahendi viam aperiunt.

Pauim ut at-' l^Zl"lT r!i' "-um de oi.ser- vallila ad Cappucd.ios vcu- i)'tmis,'"t! mhm" ^'j^Jj'"*"" "'

§ 1. Sane iam pridem felicis recorda- tionis Paulus Papa 111 et Julius etiamUI, Remani Pontifices praedecessores nostri, % ^ i ' iuslis de rausis adducti, prohibuerunt ne ullo modo fralres de Observanlia, sine suorum generalium vel provincialium li- cenila in scriplis habita, ad congregalio- nem Cappuccinorum setransfene, sive ab ipsis Cappuccinis recipi, aut in illorum do- niibus retineri possent vel debercnt, cer- tis eliam gravioribus poenis adicctis, prout in illorum litteris plenius conlina- lur.

ì Transitum liuiusmudi inter Cappuccino-: et fralres Minimos 3. Franpìsci de Pania iak-r- dixit etiam Pius V. ut in eius coust. LXVU, Sudis, loui. vii^ ijug. 617,

Al). C ir,R6 f"»^ lìlUXAKTITM RnMA>'IIM An. C. m

Hic roniìfe^ .dciu proliiLct.

§ -2. Qunrc nos quoque. eorumdem praodocessorum uxenipla secoli, tolo ne- [ìolio culli qiiibusdain ex venorabihbiis . -1 j 111 IValribus nostris S. R. E. cardinalibus communicalo ac diligenler considerato , litterarum huiusmodi tcnores praesenli- bus prò expressis habentes, de eorumdem cardinalium Consilio, etiani de novo, au- cloritate apostolica, per praesentes distri- ctius inlerdicimus, tam ipsisCappuccinis, ne qucmquam eorumdem fratrum deOb- servantia, posi emissam professionem re- gukirem iuxia instiluta eiusdem Ordinis de Obscrvantia, ad eos, quovis babilu et quacumquc de causa transeuntem , sine nostra aul Romani Pontificis prò tempore exislentis licentia speciali, per lilleras a- postolicas expressam, et in specie, non aulem per clausulas generales idem im- portantes, praesenlis prohibilionis men- tionem et derogationem conlinentes, aut eorumdem generalis vel provincialium ministrorum fralrum de Observantia li- centia in scriptis, ut praefertur, obtenta, admittere, recipere et retinere, quam fra- Iribus de Observantia praedictis, ne quis- quam eoruni ad congregationem Cappuc- cinorum sine huiusmodi licentia se trans- ferre in fulurum praesumant.

§ 3. In singulos veroCappuccinorum su- penores,provincialcs, ministros domorum,

CnniraTe- nìeuliuiu pcciia.

.' . .

guai'dianos, vicanos seu praesidesnccnon ipsos fratres de Observantia, qui in prae- missis quoquomodo contravenerint, ex- ccmmunicalionis sentenliam l'erimus, eos- que omnibus et quibiiscumquc dignilati- bus , adminislrationibus et oHiciis per oos prò tempoi'eobtentisauctoritateprae- senlium privamus, et ad futura ac ijuos- cumque aclus legilimos exerccndos inba- biles esso voluinus eo ipso. Decernentes rcccptiones , admissiones et retenliones quascumque de illis ex quavis causa sine dieta licenlia faciendas, nidla omnino lirniiiale subsistere, ncmincmquo peni- tus ullivofo aut promissioni, etiam iura- mento aliavo soleuuutule loboratis, obli- gare posse.

rifintnl- pl\i6dt;lVdLiia

§ 4. Praesentesque litteras de subre- ptionis vel obreptionis vitio, aut inleniionis nostrae vel quovis alio defectu notari seu impugnari, aut sub praetextu quod contra alias aposlolicas ac canonicas sanctiones iampridem usu receptas (quod scilicet uni- cuique regolari ad arctiorem Regul'am et Religionem transeundi, pelila dumtaxat, etiam non obtenta, soperiorum licentia, transilus libere et licile permitlatur), aut alias quovis praetextu seu quaesito colore, in ius et controversiam revocari aut in- validar! ac ad terminos iuris reduci non posse, sed semper validas et efficaces exi- stere.

Clausula lata.

§ 5. Sicque, in praemissis universis et singulis, per qooscomque iudicesetcom- missarios , ordinarios et delegatos , ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinale» ac causarom Palatii Apostolici aoditores, su- blata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate ot auctoritate, iodicari et definiri debere ; necnon irritum et inane, si secus super bis a quoqoam, quavis auctoritate, scien- ler vel ignoranter, conligerit altenlari.

deouUiio.

.^ 6. Mandanles universis et singulis lo- corom ordinariis, ot quando, ubi etqùo- ties opus fuerii, ac prò

parte alicuius ex fralribus de Observantia buiu.smodi fue- l'int requisiti, praesentes litteras solemni- ter publicantes, eisque, in praemissis, etfi- cacisdefensionispraesidio assislentes, non permittanl queniquam ex praedictis, si qui forsan in poslerum se de facto trans- ferre praesumpserint, contra earumdem praesenlium conlinenliam et tenorem, in aliqua domo seu loco ipsorum Cappucci- norum admilli, lecipi e* retineri. Contra- dictores quoslibet et rebelles, eisque au- xilium, consilium vel favorem, directe vel indircele, quomodolibet praestantes, per^

n. C. 1586 SIXTIIS V pp. 650 An. r. ISRfi

cen<;nrns ol poonn<; orrlosiaslicas aliaqiie opportuna iuiis el i'acli remedia, appel- latone poslposila, compesccndo, lpp;ili- misqiie super liis liabendis tfcrvalis pro- cessibus, scnlenlias el censuras ipsas e- tiam iteralis vicibus aggravando, invocalo eliam ad boc, si opusllieril, auxilio bra- chii saecularis.

nr.ii..ii!.(.(ie-

§ 7. Non obstanlibns conslilutionibus et ordinationibus aposlolicis, ac in con- ciiiis, eliam generaUbus, edilis ; ac Ordi- nis el congrcgalionis Cappuccinorum prae- dictoruin, iuranicnlo, confìrmalione apo- slolica vel quavislìrniilale alia loboralis, slaUUis ei consupludinibus ; necnon facul- tatibus, dispcnsalionibus ol indullis ipsi congregalioni Cappuccinorum eorumqiie superioribus et porsonisaul domiliusqui- buscumquc, recipiendi voi rclincndi iVa- tres de Observantia, eliam suorum supe- viorum licenlia pelila dumtaxat et non obtenlà, aut non pelila, transeimles, tam expresse et principaliler quam per com- municalionem ad instar aiiorum Ordinum el congregationum, quorum gratiarumel induUorum ipsi forsan Cappuccini parlici- pes effecti sunt, eliamsi pariformiler et aeque principaliler ipsa communicatio et extensio facta fuerit, per(iuoscumque Ro- manos Ponlifices pracdccessores aut suc- cessores noslros, eliam mola proprio ac de aposlolicae poleslatis plenitudine, ac de eorumdem cardinalium Consilio prò tempore concessis, approbalis et innova- lis ; quae omnia ac desnper conlectas lilleras, processusqun habilos per easdem, qualenus praemissis in aliquo adversan- tur, abrogamus, cassamiis ci annullamus. Aut si ipsis Cappuccinis eorumque prae- lalis et superioribus vel quibusvis aliis, communilcr vel divisini, ab Apo>lolica sii Sede indullum quod litleris revocaloriis, sub quacumquc l'ormula edilis, nuUale- nus, vel nisi modis et Ibrmis in liuinsmo- di indullis conlentis, parere, el ob non parilionom nliquns ?en(enlia?, censuras et poenas incuriere, aul alias interdici, sus- ;.endi voi excommiinicari non possintper lilleras aposlolicas, non facienles [ilenam et cxpressam ac ("■^ verbo ad verbum de indulto hniusmodi menlionem ; ci qui- buslibet aliis privilegiis, indulgenliis, ex- emplionibus el litleris aposlolicis, gene- ralibus vel specialibus, eliam molu, scien- lia et poleslalis plenitudine similibus con- cessis, quorumcumque tenorum existant, por quae, pracscniibus non expressa vel lolaliter non insorta, cffeclus earum im- pediri valeat quomodolibel vel ditrerri; et de quibus quorumque tolis tenoribus liabenda sii in noslris litleris menlio spe- cialis. Quae omnia volumus nemini cen- tra praedicla in aliq\io suffragari, celeris- quc conlrariis quibuscumque.

fì,!(.? tran- su^^kotui-^

§ 8. Volumus aulem ut praesentium oxemplis eie.

Dalum Koinr.e apud Sanclum Pelrum, sub annulo Piscaloris, die xxviii ianua- rii JiDLXxxvi, ponlificatus nostri anno primo.

Dal. die 28 ianuarii 1586, pontif. an. i.

Source. Open the source witness. 1883 Naples printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-08, 1883-naples-bullarium-volume-08-latin. Source-derived reading-order LF lines 76387-76636. Exact scan leaf bounds 673-675; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T19:47:53Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.